

<제14장 쟁의행위.제7절 불법쟁의행위와 법적 책임>

I. 서설

- 불법쟁의행위란 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')이 정하는 정당성의 요건(주체, 목적, 수단/절차)을 결여하여 위법하게 된 쟁의행위를 의미한다. 쟁의행위가 정당성을 상실하면 형법 제20조(정당행위)에 의한 위법성 조각이 배제되어, 쟁의행위로 인해 발생한 손해 및 법익 침해에 대해 민사, 형사, 징계 등 법적 책임을 부담하게 된다.

II. 민사책임

1. 손해배상책임의 주체

(1) 노동조합

- 노동조합이 주체로서 불법 쟁의행위를 계획, 지휘, 실행한 경우, 노조법 제6조에 따라 법인으로서 민법 제750조에 따른 불법행위 책임을 진다. 노동조합은 조직적 책임을 지며, 그 손해배상 책임은 조합 재산으로 한정된다.

(2) 노동조합 간부

- 노동조합 간부는 쟁의행위를 결의하고 지시하는 등 주도적인 역할을 하였으므로, 그 지휘 책임에 따라 개인적인 불법행위 책임을 질 수 있다.

(3) 개별 조합원

- 개별 조합원이 쟁의행위에 가담하여 개인적인 위법 행위(폭행, 파괴 등)를 저지른 경우, 해당 조합원은 개인적인 불법행위 책임을 진다. 다만, 단순히 파업에 참가한 것만으로는 근로계약상 의무 불이행 책임 외에 손해배상 책임을 지지 않는 것이 일반적이다.

2. 손해배상책임의 범위

(1) 손해배상의 제한

- 불법 쟁의행위로 인한 손해는 통상적인 손해와 특별한 손해를 포함한다. 그러나 불법 쟁의행위가 단체행동권 행사의 일환으로 이루어진 점, 손해배상의 범위가 과다하여 노동조합 활동을 위축시킬 수 있는 점 등을 고려하여, 법원은 신의성실의 원칙과 손해의 공평 부담 원칙에 따라 배상액을 제한할 수 있다.

(2) 판례의 고려 사항

- 판례는 손해배상액을 산정할 때 조합의 재정 상태, 사용자 측의 교섭 태도, 쟁의행위의 경위 및 방법 등을 종합적으로 고려하여 책임의 제한을 인정한다.

3. 과실상계

- 불법 쟁의행위로 인한 손해 발생에 사용자 측의 책임이나 귀책 사유(예 : 교섭 거부, 불성실 교섭 등)가 일부 기여한 경우, 법원은 민법 제396조(과실상계)를 유추 적용하여 사용자의 과실 비율만큼 손해배상액을 감액한다.

4. 입증책임

- 사용자는 불법 쟁의행위로 인해 손해가 발생하였고, 그 손해와 쟁의행위 사이에 상당한 인과관계가 있으며, 쟁의행위가 위법하다는 사실을 입증해야 한다. 손해액 산정의 어려움을 이유로 손해배상 청구가 기각되지는 않으며, 법원은 변론 전체의 취지와 증거조사 결과를 종합하여 합리적으로 손해액을 산정할 수 있다.

5. 민사책임 추궁의 문제점

- 사용자가 노동조합이나 간부를 상대로 거액의 손해배상을 청구하는 것은 노동조합의 재정을 압박하고 노동조합 활동을 위축시켜 부당노동행위로 오인되거나 단결권 침해의 소지가 있다는 문제가 제기되기도 한다.

III. 형사책임

1. 의의

- 불법 쟁의행위가 형법이나 특별법(노조법)이 정하는 범죄 요건에 해당하는 경우, 형사책임을 부담한다. 가장 대표적인 죄명은 형법 제314조의 위력에 의한 업무방해죄이다.

2. 위력에 의한 업무방해죄

(1) 성립 요건

- 노동조합이 불법 쟁의행위를 통해 사용자의 자유로운 의사 결정이나 경영 활동을 위력으로 방해하고 업무의 정상적인 운영을 저해한 경우 성립한다.

(2) 위력의 의미

- 위력이란 사람의 자유 의사를 제압하기에 충분한 세력을 의미하며, 폭력, 협박뿐만 아니라 다수의 세력을 동원하여 업무를 물리적으로 저해하는 행위도 포함된다. 직장점거가 배타적 점거에 이르는 경우 위력에 의한 업무방해죄가 성립할 수 있다.

3. 형사책임의 귀속

- 형사책임은 원칙적으로 행위자 개인에게 귀속되며, 노동조합은 법인격을 가지더라도 노조법에 양벌규정이 없는 한 노조 자체에 대해 업무방해죄의 책임을 물을 수 없다. 다만, 노동조합 간부 등 지휘·실행자는 개인적 책임을 부담한다.

IV. 징계책임

1. 의의

- 징계책임이란 불법 쟁의행위에 참가한 근로자가 근로계약상의 성실 의무나 단체의 질서를 문란하게 한 것에 대해, 사용자가 취업규칙이나 단체협약에 근거하여 징계 처분을 내리는 책임을 의미한다.

2. 징계책임의 귀속

(1) 징계의 근거

- 사용자는 불법 쟁의행위가 징계 사유에 해당하는지 여부를 취업규칙 등에 근거하여 판단하고 징계권을 행사할 수 있다.

(2) 징계의 정당성

- 불법 쟁의행위에 대한 징계는 정당성 판단을 받아야 한다. 징계의 정당성은 징계 사유의 존재, 징계 양정의 적절성, 징계 절차의 준수 등을 통해 판단된다. 특히 징계 양정은 불법 쟁의행위의 정도, 참가자의 역할, 회사에 끼친 손해 등을 종합적으로 고려하여 사회 통념상 합리적이어야 한다.

(3) 징계 대상

- 징계 대상은 불법 쟁의행위에 참가하거나 주도한 개별 근로자이다.

V. 결론

- 불법 행위의 행위는 민사상 손해배상 책임, 형사상 업무방해죄 등 법적 책임을 수반한다. 민사책임은 주로 노동조합 및 간부에게 귀속되며, 노동조합 활동의 위축을 방지하기 위해 책임 범위가 제한될 수 있다. 형사책임은 행위자 개인에게 귀속되며, 징계책임은 취업규칙 등에 근거하여 참가 근로자에게 부과된다.